

1501537-93.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... chamado Dylan estaria praticando o crime de tráfico de entorpecentes na Praça do Trabalhador na companhia de Deley, conhecido dos meios policiais como chefe do tráfico no local.

Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que no dia dos fatos foi buscar a droga que havia enterrado. Disse que no dia em que comprou a droga em Araçatuba, o patrulhamento policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

1ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira S/Nº, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501537-93.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501537-93.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2264423/2020 - DEL.POL.GUARARAPES, 14313997 - DEL.POL.GUARARAPES, 1006/20/215 -

DEL.POL.GUARARAPES, 1006/2020 - Delegacia de Polícia de Guararapes, 2264423 -

DEL.POL.GUARARAPES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DYLAN ALVES FERREIRA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Vistos,

DYLAN ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº11.343/06, porque no dia 24 de outubro de 2020, a 01h47, na Avenida Baguassu, nº 1000, bairro Jardim Copacabana, nesta cidade e Comarca de Guararapes/SP, o denunciado trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consubstanciadas em 111,86g (cento e onze gramas e oitenta e seis centigramas), em porção única de TETRAHIDROCANNABINOL, vulgarmente conhecida por maconha, com intuito de fornecer a terceiros, conforme laudo de constatação prévia (fls. 25).

O requerido foi notificado e ofertou defesa prévia às fls. 196/198, que não foi

apta a ensejar o não recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 204/206).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o requerido foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, após tecer considerações de fato e de direito, pugnou pela procedência da ação penal.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado e o reconhecimento dos benefícios legais.

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01; boletim de ocorrência de fls. 03/05; auto de exibição de fls. 23; auto de constatação de fls. 25; laudo toxicológico de fls. 171/173, além da prova oral colhida nos autos.

A autoria é, do mesmo modo, inconteste.

A testemunha José Luciano Filho, policial militar, afirmou que durante patrulhamento preventivo, avistaram o requerido que, quando visualizou a viatura policial, começou a mexer na bermuda, como se estivesse segurando algo. Após passar pela viatura, começou a olhar para trás, como se estivesse temendo algo, de modo que, deliberaram pela abordagem. Em busca pessoal, foi encontrado com o requerido o entorpecente apreendido. Indagado a respeito da origem e destino da droga, o acusado afirmou que as drogas destinavam-se ao seu consumo próprio. Posteriormente, disse que deixava a droga enterrada nesse bairro, embora morasse em bairro distinto. Ressaltou que já havia várias informações de transeuntes de que Dylan praticava o crime de tráfico de drogas na companhia de uma pessoa chamada Deley, na praça dos trabalhadores. Esclarece que o requerido afirmou ter comprado a droga na cidade de Araçatuba e pagado a quantia de R\$200,00.

A testemunha Marcos Aurélio Conelheiro, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento com o parceiro pela Alameda Baguassu, tendo visualizado um indivíduo que ao perceber a presença da viatura policial começou a ficar nervoso e mexia em suas vestes. A todo momento olhava para trás, de modo que, deliberaram pela abordagem. Em busca pessoal, foi localizada a quantia de R\$100,00, além de uma porção de entorpecentes na cueca. Disse que adquiriu a droga em Araçatuba e a escondeu em um bairro chamado Itália, sendo que o entorpecente serviria para uso próprio. Assevera que dias anteriores receberam a notícia de um que indivíduo chamado Dylan estaria praticando o crime de tráfico de entorpecentes na Praça do Trabalhador na companhia de Deley, conhecido dos meios policiais como chefe do tráfico no local.

Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que no dia dos fatos foi buscar a droga que havia enterrado. Disse que no dia em que comprou a droga em Araçatuba, o patrulhamento policial estava intensificado em seu bairro, de modo que, decidiu esconder a droga em outro local. Afirma que, no dia dos fatos, foi surpreendido pelos policiais militares, que encontraram a droga em seu poder. Disse que com ele só tinha uma nota de R\$100,00, os outros R\$20,00 foram localizados em sua casa. Disse que morava no bairro Satélite e deixou enterrada a droga no bairro Itália.

Afirma que estava com a droga e que iria levá-la para casa. Indagado a respeito da razão pela qual decidiu pegar toda a droga, o acusado afirmou que deixaria o entorpecente em sua casa. Nega-se a apontar o bairro onde comprou a droga, tendo pago pelo entorpecente o valor de R\$200,00. Esclarece que, na época dos fatos, estava trabalhando e que recebia o valor de R\$1.400,00 e que ajudava a família. A prova oral produzida em Juízo é segura e está corroborada por aquela colhida na fase administrativa.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coesos, não tendo sido abalado por nenhum vestígio de irregularidade. Disseram, com clareza, que estavam em patrulhamento pelo bairro, constante da denúncia, e que avisaram o acusado, que quando visualizou a viatura de polícia, aparentou certo nervosismo, olhando a todo momento para trás e mexendo em suas vestes. Disseram que o comportamento do acusado levantou a suspeita da prática de ilícito. Em busca pessoal, foram encontrados com

o acusado, 111g de maconha que afirmou ter adquirido para uso pessoal, em Araçatuba, e ter deixado escondido, enterrado, naquele bairro, embora morasse em bairro distinto.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que depoimentos prestados por policiais se revestem de pleno valor probatório, operando-se inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado a comprovação de eventual circunstância que os infirme. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPÇÃO DOLOSA E POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - Réu que se insurge apenas e tão somente contra a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas - Autoria e materialidade desse delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso ministerial que visa o afastamento do redutor do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Réu primário, sem que exista prova indubitosa de que se dedicasse a atividades criminosas ou mesmo integrasse organização dessa natureza - Recursos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 0027156-80.2018.8.26.0050; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

"Apelação. Tráfico de drogas. Pleito Ministerial visando a reforma da sentença com o afastamento da figura do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado com o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Quantidade de drogas que não era excessiva. Processo em andamento que não pode ser utilizada para agravar a situação do acusado. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo o que permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto. 3. Recurso ministerial conhecido e improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500080-07.2018.8.26.0535; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Além disso, a quantidade de droga, bem assim, a circunstância de ter sido localizada em bairro distinto da residência do requerido são indicativas da destinação onerosa ao consumo de terceiros.

Nota-se que o requerido afirmou morar no Bairro Satélite, nesta cidade de Guararapes e que deixava a droga escondida, enterrada, no bairro Itália, distante cerca de dois quilômetros um do outro, conforme se apreende em consulta ao Google Mapas.

Não é crível que o requerido, na condição de usuário, tenha adquirido a droga na cidade de Araçatuba e, posteriormente, deixado o entorpecente escondido em bairro distinto do seu, sem vigilância ou supervisão, para depois buscá-lo.

Por outro lado, o documento de fls. 151/152, o requerido já fora mencionado em denúncia anterior à Polícia Militar, como responsável pela prática de tráfico de drogas na companhia de Wanderlei Vieira André, conhecido como "Delei". Um transeunte teria visualizado Wanderley entregar duas sacolas a dois indivíduos

chamados Guilherme e Dylan, que tomaram sentido ignorado.

Tal cenário permite concluir que, de fato, o entorpecente apreendido pelos policiais em posse do acusado destinava-se à prática do crime de tráfico de drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Em outras palavras, ainda que os policiais não tenham visto o réu efetivamente entregando entorpecentes, em nada os socorre, pois, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo, que dentre os núcleos penais, estabelece a conduta de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, para fins de tráfico ilícito, substância entorpecente.

Conclui-se, pois, que todas as circunstâncias indicam que a droga apreendida em poder do acusado era destinada à prática de tráfico ilícito.

As provas, portanto, comprovam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 pelo acusado, já que sua conduta se subsumiu aos elementos objetivos do respectivo tipo penal.

Fixada, portanto, a responsabilidade dos acusado, passo a individualizar a pena de cada um na forma do critério trifásico, previsto no art. 59 do Código Penal, para o crime previsto na Lei nº11.343/06.

O mínimo legal da pena cominada ao delito praticado pelo acusado, tráfico ilícito de drogas, corresponde a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Observando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, considerando, as circunstâncias do crime são normais ao tipo penal e o dolo é o esperado. Não bastando isso, o requerido é primário e não ostenta antecedentes criminais. Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem consideradas. A atenuante da menoridade relativa, embora reconhecida, não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Não observo, de outra parte, a presença de causas de aumento de pena a serem consideradas.

Presente, contudo, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário e não registra antecedentes, e não há nos autos comprovação de que integre organização criminosa, reduzo a pena em percentual de 2/3 (dois terços), obtendo-se pena final correspondente a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, que torno definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Por fim, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, posto que se trata de delito equiparado a hediondo, em que o regime mais severo se justifica. Ademais, a fixação de regime

prisional mais brando não se mostra suficiente a atender aos aspectos retributivo e preventivo da pena, considerando principalmente que o acusado, embora primário, responde por crime similar, cometido poucos meses antes do presente.

Neste sentido:

"Tráfico privilegiado - Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida - Fração redimensionada - Recurso Ministerial parcialmente provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Recurso Ministerial provido. Regime mais gravoso - Necessidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente - Recurso Ministerial parcialmente provido. Redução ou inconstitucionalidade da pena de multa - Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado - Reprimenda mantida - Recurso não provido. Concessão da justiça gratuita - Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500277-58.2020.8.26.0545; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021)

A pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); ré não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade aplicada supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º do CP), quais sejam, (1) prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução; (2) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões da condenada, devendo ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho, e na metade da duração da pena privativa de liberdade fixada, pois a pena substituída supera 01 (um) ano e o artigo 46, § 4º do Código Penal assim o autoriza.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR DYLAN ALVES FERREIRA ao cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao art. 33, caput da Lei nº11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em: (1) prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução; (2) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões da condenada, devendo ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho, e na metade da duração da pena privativa de liberdade fixada, pois a pena substituída supera 01

(um) ano e o artigo 46, § 4º do Código Penal assim o autoriza.

Com supedâneo no artigo 63, da Lei 11.343/06, DECRETO o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, dada a vinculação destes com o ilícito perpetrado.

Concedo ao requerido o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) intimem-se a condenada para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput); (3) remeta-se ao Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); (4) expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei (art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03), observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Guararapes, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA